

통 보

1. 제 목 : 미수채권 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 〇〇〇〇병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 미수채권에 대한 위험 관리 및 자체 회수방안 수립 등을 통해 미수채권 관리·회수 노력을 기울이고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「미수채권 관리 매뉴얼」에 따르면 채권의 임의회수 노력에도 불구하고 채권 미회수시 채권보전, 집행권원 확보 등을 통해 법적조치를 강구하도록 안내하고 있으며, 공단 「회계규정」 제49조(장기미납금의 처리)에 따르면 수차례의 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 채납자 또는 재정보증인의 재산 상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「민법」 제162조의1(채권, 재산권의 소멸시효)에 따르면 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 동법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효)에서는 판결과 동일한 효력이 있는 것에 의하여 확정된 채권의 소멸시효는 10년으로 한다고 정하고 있고, 「민사소송법」 제474조(지급명령의 효력)에 따르면 지급명령에 대하여 이의신청이 없거나, 이의신청을 취하하거나, 각하결정이 확정된 때에는 지급명령은 확정판결과 같은 효력이 있다고 정하고 있습니다.

따라서 미수채권의 집행권원 확보를 위한 일환으로 지급명령이 확정되었다고 하더라도, 채권 관리부서에서는 지급명령 확정시점으로부터 10년의 소멸시효가 완성

되기 전에 채무자에게 독촉절차를 이행하고 여전히 회수가 되지 아니하면 재산상황 조사, 법적 절차 등을 통해 미수채권을 회수할 수 있도록 조치하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ㉠㉡㉢㉣병원 종합감사 시 미수채권 관리현황을 확인한 결과, [표]와 같이 '16년 약품창고 도난사고와 관련하여 발생한 물품구입금액 채권 ㉤㉬원에 대하여 2016. 5. 17.자로 지급명령 확정 후 약 8년 6개월이 경과했음에도 불구하고, 현재까지 2~3년 단위로 채무자에게 지급명령 이행 독촉 문서를 발송(총 # 회)하거나 유선 연락 시도 등 외에 채권 추심 또는 강제집행 개시 등의 적극적인 환수 조치를 이행하지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표] 채권 위험관리 이력관리 대장

(단위 : 원)

[illegible]

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●병원장은

- 지급명령으로 집행권원이 확보된 미수채권(이자포함)에 대하여 채권 추심 또는 강제집행 개시 등 적절한 채권회수 이행방안을 모색하여 조치하시기 바랍니다.(통보)